التبيين الفائض

في

أساسيّات علم الفرائض

تأليف:

فضيلة الشيخ علي بن حسين بن آدم الشافعي

الطبعة الثالثة

محررة ومنقحة ومزيدة

١٤٤١هـ = ٢٠٢٠م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الهاتف : ٠٦١٥١٧٤٨٣٦/ ٠٦١٥٩٥٠٦٤٢

مقديشو صوماليا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحَمْدُ للهِ وَارِثِ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَمُعِيدِ مَنْ خَلَقَ مِنْهَا إِلَيْهَا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمُصْطَفَى الْأَمِينُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِ اللهِ القَائِلِ "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ"، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ حَرَّرُوا عِلْمَ الشَّرِيْعَةِ وَنَشَرُوهُ.

وَبَعْدُ: فَيَقُولُ العَبْدُ الْمُعْتَرِفُ بِالْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ، الفَقِيرُ إِلَى مَولَاهُ الغَنِيِّ الْقَدِيرِ، الْمُسْتَعِينُ بِرَبِّهِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، «عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنُ آدَمَ» الْحَقِيْرُ، إِنَّ مِنْ أَسْنَى الْمَطَالِبِ الرَّفِيعَةِ، لَدَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّرِيْعَةِ، عِلْمُ الفَرَائِضِ الَّذِى وُصِفَ فِى الأَثَرِ بِأَنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ الشَّرِيفِ، حَثًّا عَلَيْهِ طَلَبًا وَبَيَانًا لِفَضْلِهِ الْمُنِيفِ، وَلَا يَخْفَى عَلَى ذِى الْبَصِيرَةِ أَثَرُ هَذَا الْعِلْمِ فِى حِفْظِ الْحُقُوقِ، وَضَبْطِ التَّرِكَاتِ عَلَى وَفْقِ مَا وَرَدَ فِى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، وَلَقَدْ عَمِدْتُ إِلَى تَبْيِينِ أَسَاسِيَّاتِ هَذَا

الفَنِّ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَبَيَّنْتُ فِيهِ مَا أَمْكَنَ لِي تَبْيِينُهُ بِتَوْفِيقِ اللهِ الوَهَّابِ، وَسَمَّيْتُهُ [التَّبْيِينَ الفَائِضَ فِي أَسَاسِيَّاتِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ].

أَرْجُو أَنْ يَنْفَعَ اللهُ بِهِ الطَّالِبِينَ، وَأَنْ يُحْسِنَ مَكَانَتَهُ عِنْدَ الْقَارِئِينَ، وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ يَهْدِيَنِي لِمُوجِبِ الْمَغْفِرَةِ وَالثَّوَابِ الْجَسِيمِ، إِنَّهُ خَيْرُ مَرْجُوٍّ لِلْعِبَادِ، وَأَكْرَمُ مَسْئُولٍ لِلْمُرَادِ.

مبادئ علم الفرائض

مَبَادِئُ عِلْمِ الفَرَائِضِ عَشَرَةٌ:

١- اسْمُهُ: عِلْمُ الفَرَائِضِ وَعِلْمُ الْمَوَارِيثِ وَعِلْمُ التَّرِكَاتِ.

٢- حَدُّهُ: هُوَ فِقْهُ الْمَوَارِيثِ وَعِلْمُ الْحِسَابِ الْمُوصِلِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّ كُلَّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرِكَةِ. وَالتَّرِكَةُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَو حَقٍّ.

٣- مَوْضُوعُهُ: التَّرِكَاتُ.

٤- وَاضِعُهُ: هُوَ اللهُ تَعَالَى حَقِيقَةً، وَمَجَازًا هُوَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَقِيلَ الأَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدُونَ.

٥- حُكْمُهُ: الوُجُوبُ العَيْنِيُّ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِتَعَلُّمِهِ غَيْرُهُ، وَالكِفَائِيُّ إِذَا صَلُحَ غَيْرُهُ لَهُ.

٦- مَسَائِلُهُ: قَضَايَاهُ ، الَّتِي تُذْكَرُ فِيهِ، كَقَوْلِهِمْ: النِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ.

٧- فَضْلُهُ: جَزِيلٌ ، لِمَا وَرَدَ مِنَ الْحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِهِ ، فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ: "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى ([1])، وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي" ([2]).

٨- نِسْبَتُهُ: إِلَي غَيْرِهِ أَنَّهُ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَالرِّيَاضِيَّةِ.

٩- غَايَتُهُ: إِيصَالُ الْحُقُوقِ إِلَي ذَوِيهَا، وَفَائِدَتُهُ: الاِقْتِدَارُ عَلَي تَعْيِينِ السِّهَامِ لِذَوِيهَا.

١٠- اسْتِمْدَادُهُ: مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

الإرث والورثة

الإِرْثُ هُوَ حَقٌّ قَابِلٌ لِلتَّجْزِئَةِ يَثْبُتُ لِمُسْتَحِقٍّ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا وَنَحْوِهَا مِنَ الْأَسْبَابِ. وَالْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ .

([1]) أى: يسرع إليه النسيان لتوقفه على علم الحساب وانتشار مسائله وارتباط بعضها ببعض.

([2]) أى: بموت أهله لا أنه ينزع من صدورهم.

أ) خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الذُّكُورِ وَهُمْ:

١– الِابْنُ.	٢– ابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ.
٣–الْأَبُ.	٤–أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا بِمَحْضِ الذُّكُورِ.
٥– الْأَخُ الشَّقِيقُ.	٦– الْأَخُ لِلْأَبِ.
٧– الْأَخُ لِلْأُمِّ.	٨–ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ وَإِنْ نَزَلَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ
٩– ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَإِنْ نَزَلَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ.	١٠– الْعَمُّ الشَّقِيقُ وَإِنْ بَعُدَ.
١١– الْعَمُّ لِلْأَبِ وَإِنْ بَعُدَ.	١٢–ابْنُ العَمِّ الشَّقِيقِ وَإِنْ نَزَلَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ.

١٣– ابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَإِنْ نَزَلَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ.	١٤– الزَّوْجُ.	١٥– ذُو الْوَلَاءِ.

ب) وَعَشْرٌ مِنَ الْإِنَاثِ وَهُنَّ:

١– الْبِنْتُ.	٢– بِنْتُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ أَبُوهَا الْمُدْلِى بِمَحْضِ الذُّكُورِ.
٣– الْأُمُّ.	٤– الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الْمُدْلِيَّةُ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ.
٥– الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الْمُدْلِيَّةُ بِمَحْضِ الذُّكُورِ أَوْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ إِلَى مَحْضِ الذُّكُورِ لَكِنِ الْمَالِكِيَّةُ لَا يُوَرِّثُونَ الْمُدْلِيَّةَ بِالْجَدِّ، وَالْحَنَابِلَةُ لَا يُوَرِّثُونَ الْمُدْلِيَّةَ بِأَبِى الْجَدِّ.	

٦– الْأُخْتُ الشَّقِيقُ.	٧– الْأُخْتُ لِلْأَبِ.	٨– الْأُخْتُ لِلْأُمِّ.
٩– الزَّوْجَةُ.	١٠– ذَاتُ الْوَلَاءِ.	

أقسام الإرث والورثة

الْإِرْثُ عَلَى قِسْمَيْنِ إِرْثٍ بِالْفَرْضِ وَإِرْثٍ بِالتَّعْصِيبِ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا.

وَالْوَرَثَةُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامُ:

١- مَنْ يَرِثُ بِالفَرْضِ وَحْدَهُ، وَهُمْ سَبْعَةُ: الزَّوْجَانِ، وَالْجَدَّتَانِ، وَالْأُمُّ وَوَلَدَاهَا.

٢- مَنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ وَحْدَهُ وَهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ: الِابْنُ، وَابْنُهُ، وَالْأَخَوَانِ لِغَيْرِ الْأُمِّ، وَابْنَاهُمَا، وَالْعَمَّانِ، وَابْنَاهُمَا، وَصَاحِبَا الْوَلَاءِ، وَبَيْتُ الْمَالِ.

٣- مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ فِي حَالَةٍ وَبِالتَّعْصِيبِ فِي حَالَةٍ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَهُنَّ أَرْبَعٌ: الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الِابْنِ، وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ.

٤- مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ تَارَةً وَبِالتَّعْصِيبِ تَارَةً وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا تَارَةً وَهُوَ اثْنَانِ: الْأَبُ وَالْجَدُّ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ.

الفروض

الفُرُوضُ الْمَذْكُورَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى سِتَّةٌ وَهِيَ:

١- النِّصْفُ.	**٢- الرُّبُعُ.**	**٣- الثُّمُنُ.**
٤- الثُّلُثَانِ.	**٥- الثُّلُثُ.**	**٦- السُّدُسُ.**

وَالسَّابِعُ الَّذِى هُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي ثَابِتٌ بِالِاجْتِهَادِ.

أهل الفروض وأحوالهم الأربعينيَّة

اعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرُوضِ وَهُمْ مَنْ يَرِثُ بِالفَرضِ وَلَوْ مَعَ التَّعْصِيبِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَخْصًا، وَأَنَّ أَحْوَالَهُمْ أَرْبَعُونَ حَالَةً ([1]) وَإِلَيْكَ بَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي هَذَا الْجَدْوَلِ.

تعديد أهل الفروض وأحوالهم	تبيين الأحوال
١-الزَّوْجُ وَلَهُ حَالَتَانِ: **أ) حَالَةُ النِّصْفِ.** **ب) حَالَةُ الرُّبُعِ.**	**أ) هِيَ حَالَةُ عَدَمِ الْفَرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى إِرْثِهِ.** **ب) حَالَةُ وُجُودِ الْفَرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى إِرْثِهِ.**
٢-الزَّوْجَةُ وَلَهَا حَالَتَانِ: **أ) حَالَةُ الرُّبُعِ ب) حَالَةُ الثُّمُنِ.**	**أ) هِيَ حَالَةُ عَدَمِ الْفَرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى إِرْثِهِ.** **ب) حَالَةُ وُجُودِ الْفَرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى إِرْثِهِ.**

([1]) وأول أحوالهم اعتبارا حالة الحجب .

تعديد أهل الفروض وأحوالهم	تبيين الأحوال
٣–الْأُمُّ. وَلَهَا ثَلَاثُ حَالَاتٍ: أ) حَالَةُ الثُّلُثِ. ب) حَالَةُ السُّدُسِ. ج) حَالَةُ ثُلُثِ البَاقِي.	أ) هِيَ حَالَةُ عَدَمِ الْفَرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى إِرْثِهِ وَعَدَمِ الْعَدَدِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ وَعَدَمِ اجْتِمَاعِ الْأَبِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. ب) حَالَةُ وُجُودِ الْفَرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى إِرْثِهِ أَوِ الْعَدَدِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ. ج) حَالَةُ اجْتِمَاعِ الْأَبِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَعَ عَدَمِ الْفَرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى إِرْثِهِ وَعَدَمِ الْعَدَدِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ.
٤، ٥–الْجَدَّةُ مُطْلَقًا. (لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ). وَلَهَا حَالَتَانِ: أ) حَالَةُ السُّدُسِ. ب) حَالَةُ الْحَجْبِ.	أ) هِيَ جَمِيعُ أَحْوَالِهَا غَيْرُ حَالَةِ الحَجْبِ. ب) هِيَ حَالَةُ وُجُودِ الْحَاجِبِ لَهَا وَهُوَ اثْنَانِ إِنْ كَانَتْ مُدْلِيَةً بِالْأُمِّ ، وَهُمَا الْأُمُّ وَأُمُّ أُمٍّ أَقْرَبُ مِنْهَا، وَأَرْبَعَةٌ إِنْ كَانَتْ مُدْلِيَةً بِالْأَبِ وَهُمُ الْأُمُّ وَالْأَبُ وَكُلُّ جَدَّةٍ أَقْرَبُ مِنْهَا وَالْجَدُّ الَّذِى تُدْلِى بِهِ.

تعديد أهل الفروض وأحوالهم	تبيين الأحوال
٦–البِنْتُ وَلَهَا ثَلَاثُ حَالَاتٍ: أ) حَالَةُ النِّصْفِ. ب) حَالَةُ الثُّلُثَيْنِ. ج) حَالَةُ التَّعْصِيبِ.	أ) هِيَ حَالَةُ كَوْنِهَا وَاحِدَةً وَانْفِرَادِهَا عَنْ مُعَصِّبٍ لَهَا (ابْنٍ). ب) هِيَ حَالَةُ كَوْنِهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَانْفِرَادِهَا عَنِ الْمُعَصِّبِ لَهَا. ج) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الْمُعَصِّبِ لَهَا.
٧–بِنْتُ الِابْنِ وَلَهَا سِتُّ حَالَاتٍ: أ) حَالَةُ النِّصْفِ. ب) حَالَةُ الثُّلُثَيْنِ. ج) حَالَةُ السُّدُسِ. د) حَالَةُ التَّعْصِيبِ. هـ) حَالَةُ السُّقُوطِ لِاسْتِغْرَاقِ الثُّلُثَيْنِ. و) حَالَةُ الْحَجْبِ.	أ) هِيَ حَالَةُ كَوْنِها وَاحِدَةً وَخُلُوِّهَا مِنْ بِنْتٍ وَمِنْ مُعَصِّبٍ لَهَا "ابْنِ ابْنٍ فِي دَرَجَتِهَا". ب) هِيَ حَالَةُ كَوْنِهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَخُلُوِّهَا مِنْ بِنْتٍ وَمِنَ الْمُعَصِّبِ لَهَا. ج) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ وَانْفِرَادِهَا عَنِ الْمُعَصِّبِ لَهَا. د) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الْمُعَصِّبِ لَهَا. هـ) هِيَ حَالَةُ وُجُودِ فَرْعٍ ذِي ثُلُثَيْنِ أَعْلَى مِنْهَا وَعَدَمِ مُعَصِّبٍ لَهَا"ابْنِ ابْنٍ فِي دَرَجَتِهَا أَوْ أَنْزَلَ مِنْهَا". و) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ ابْنِ أَوْ مَعَ ابْنِ ابْنٍ أَعْلَى مِنْهَا.

تعديد أهل الفروض وأحوالهم	تبيين الأحوال
٨–الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ. وَلَهَا خَمْسُ حَالَاتٍ: أ) حَالَةُ النِّصْفِ. ب) حَالَةُ الثُّلُثَيْنِ. ج) حَالَةُ التَّعْصِيبِ بِالغَيْرِ. د) حَالَةُ التَّعْصِيبِ مَعَ الْغَيْرِ. هـ) حَالَةُ الْحَجْبِ.	أ) هِيَ حَالَةُ كَوْنِهَا وَاحِدَةً وَانْفِرَادِهَا عَنْ مُعَصِّبٍ لَهَا "أَخٌ شَقِيقٌ وَجَدٌّ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ". ب) هِيَ حَالَةُ كَوْنِهَا مُتَعَدِّدَةً وَانْفِرَادِهَا عَنْ الْمُعَصِّبِ لَهَا ج) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأَخِ الشَّقِيقِ أَوْ مَعَ الْجَدِّ. د) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الْبِنْتِ أَوْ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ وَانْفِرَادِهَا عَنِ الْأَخِ الشَّقِيقِ. هـ) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الِابْنِ أَوْ مَعَ ابْنِ الِابْنِ أَوْ مَعَ الْأَبِ.
٩– الْأُخْتُ لِلْأَبِ. وَلَهَا سَبْعُ حَالَاتٍ: أ) حَالَةُ النِّصْفِ. ب) حَالَةُ الثُّلُثَيْنِ. ج) حَالَةُ السُّدُسِ. د) حَالَةُ التَّعْصِيبِ بِالْغَيْرِ. هـ) حَالَةُ التَّعْصِيبِ مَعَ الْغَيْرِ. و) حَالَةُ السُّقُوطُ لِاسْتِغْرَاقِ الثُّلُثَيْنِ. ز) حَالَةُ الْحَجْبِ.	أ) هِيَ حَالَةُ كَوْنِهَا مُنْفَرِدَةً وَخُلُوِّهَا مِنْ شَقِيْقَةٍ وَمِنْ مُعَصِّبٍ لَهَا (أَخٍ لِأَبٍ، وَجَدٍّ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ) ب) هِيَ حَالَةُ كَوْنِهَا مُتَعَدِّدَةً وَخُلُوِّهَا مِنْ شَقِيقَةٍ وَمِنَ الْمُعَصِّبِ لَهَا. ج) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ شَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَانْفِرَادِهَا عَنِ الْمُعَصِّبِ لَهَا. د) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْ مَعَ الْجَدِّ. هـ) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الْبِنْتِ أَوْ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ وَانْفِرَادِهَا عَنِ الْأَخِ لِلْأَبِ. و) هِيَ حَالَةُ وُجُودِ شَقِيقَتَيْنِ وَعَدَمِ أَخٍ لِأَبٍ. ز) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الِابْنِ أَوْ مَعَ ابْنِ الِابْنِ أَوْ مَعَ الأَبِ أَوْ مَعَ أَخٍ شَقِيقٍ أَوْ مَعَ شَقِيقَةٍ عَصَبَةٍ مَعَ الْغَيْرِ.

تعديد أهل الفروض وأحوالهم	تبيين الأحوال
١٠،١١- وَلَدُ الْأُمِّ (الْأَخُ وَالْأُخْتُ لِأُمٍّ). وَلَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ: أ) حَالَةُ السُّدُسِ. ب) حَالَةُ الثُّلُثِ. ج) حَالَةُ الْحَجْبِ.	أ) هِيَ حَالَةُ كَوْنِهِ مُنْفَرِدًا. ب) هِيَ حَالَةُ كَوْنِهِ مُتَعَدِّدًا. ج) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْفَرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى إِرْثِهِ أَوْ مَعَ الْأَصْلِ الْعَاصِبِ.
١٢- الْأَبُ. وَلَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ: أ) حَالَةُ السُّدُسِ. ب) حَالَةُ التَّعْصِيبِ. ج) حَالَةُ السُّدُسِ وَالتَّعْصِيبِ مَعًا.	أ) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الِابْنِ أَوْ مَعَ ابْنِ الِابْنِ. ب) هِيَ حَالَةُ عَدَمِ الفَرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى إِرْثِهِ. ج) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ.
١٣- الْجَدُّ (أبو الأب). وَلَهُ أَرْبَعُ حَالَاتٍ: أ) حَالَةُ السُّدُسِ. ب) حَالَةُ التَّعْصِيبِ. ج) حَالَةُ السُّدُسِ وَالتَّعْصِيبِ مَعًا. د) حَالَةُ الْحَجْبِ.	أ) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الِابْنِ أَوْ مَعَ ابْنِ الِابْنِ. ب) هِيَ حَالَةُ عَدَمِ الْفَرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى إِرْثِهِ. ج) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهِ مَعَ البِنْتِ أَوْ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ. د) هِيَ حَالَةُ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْأَبِ أَوْ مَعَ جَدٍّ أَقْرَبَ مِنْهُ.

العصبة وحكمها

العَصَبَةُ مَنْ لَا مُقَدَّرَ لَهُ بِجِهَةِ تَعْصِيبِهِ وَهُوَ يَأْخُذُ التَّرِكَةَ كُلَّهَا إِذَا انْفَرَدَ، أَوْ مَا فَضَلَ عَنْ صَاحِبِ الفَرْضِ إِذَا اجْتَمَعَ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ صَاحِبِ الْفَرْضِ شَيْءٌ سَقَطَتِ الْعَصَبَةُ إِلَّا الْعَصَبَةَ الشَّقِيْقَةَ فِي الْمُشَرَّكَةِ، وَهِيَ : زَوْجٌ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ، وَاثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَوْلَادِ الْأُمِّ، وَعَصَبَةٌ شَقِيقَةٌ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ أَوِ الْجَدَّةِ السُدُسُ، وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَيُشَارِكُهُمْ فِي الثُّلُثِ العَصَبَةُ الشَّقِيقَةُ. وَإِلَّا الْأُخْتَ لِغَيْرِ أُمٍّ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ : زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ، فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ، وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ، وَيُفْرَضُ لِلْأُخْتِ نِصْفٌ فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَىٰ تِسْعَةٍ، ثُمَّ يُجْمَعُ نَصِيبُ الْجَدِّ وَنَصِيبُ الْأُخْتِ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، لَهُ الثُّلُثَانِ، وَلَهَا الثُّلُثُ.

ترتيب العصبات (العصبة بالنفس):

أَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ: الْاِبْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ

الشَّقِيقِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَإِنْ تَرَاخَيَا، ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبٍ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ وَإِنْ نَزَلَا، ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ الشَّقِيقُ، ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ مِنَ أَبِيهِ، ثُمَّ ابْنُ عَمِّ الْأَبِ الشَّقِيقِ، ثُمَّ ابْنُ عَمِّ الْأَبِ مِنْ أَبِيْهِ وَإِنْ سَفَلَا، ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الشَّقِيقُ، ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ مِنْ أَبِيهِ، ثُمَّ ابْنُ عَمِّ الْجَدِّ الشَّقِيقِ، ثُمَّ ابْنُ عَمِّ الْجَدِّ مِنْ أَبِيهِ وَإِنْ بَعُدَا، ثُمَّ الْمُعْتِقُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، ثُمَّ ذُكُورُ عَصَبَتِهِ، ثُمَّ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ، ثُمَّ ذُكُورُ عَصَبَتِهِ، وَهَكَذَا، ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ.

مُلَاحَظَاتُ التَّرْتِيبِ :

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ العَصَبَةِ يَحْجُبُ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ جِهَةِ الْعُصُوبَةِ، لَكِنَّ الْجَدَّ لَا يَحْجُبُ الْأَخَ الشَّقِيقَ وَالْأَخَ لِأَبٍ، بَلْ يُشَارِكَانِهِ فِي الرُّتْبَةِ، وَابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ لَا يَحْجُبُ ابْنَ الْأَخِ لِأَبٍ الْأَعْلَىٰ مِنْهُ، بَلِ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ يَحْجُبُ ابْنَ الْأَخِ الشَّقِيقِ الْأَسْفَلِ مِنْهُ، وَابْنَا الْعَمِّ الشَّقِيقِ وَالْعَمِّ لِأَبٍ وَإِنْ بَعُدَا، كَابْنَيِ الْأَخِ الشَّقِيْقِ وَالْأَخِ لِأَبٍ فِي التَّحَاجُبِ .

العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

الَّذِينَ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاْتِهِمْ أَرْبَعَةٌ فَقَطْ الْاِبْنُ، وَابْنُ الْاِبْنِ، وَالْأَخُ الشَّقِيقُ، وَالْأَخُ لِأَبٍ، لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَيُعَصِّبُ ابْنُ الِابْنِ مَنْ يُحَاذِيهِ مِنْ بَنَاتِ أَعْمَامِهِ مُطْلَقًا، وَيُعَصِّبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ وَعَمَّاتِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَبَنَاتِ أَعْمَامِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَرْضٌ.

وَيُعَصِّبُ الأُخْتَ الشَّقِيقَةَ وَالْأُخْتَ لِلْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ أَخَوَيْهِمَا ثَلَاثَةٌ: الْجَدُّ فَالبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ فَحَيْثُ عَصَّبَهُمَا الْجَدُّ فَلَهُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَحَيْثُ عَصَّبَهُمَا الْأُنْثَيَانِ، فَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ فَرْضُهَا وَلِلشَّقِيقَةِ أَوِ الَّتِي لِلْأَبِ الْبَاقِي كَأَخِيهَا إِرْثًا وَحَجْبًا.

ميراث ذى الجهتين

الَّذِينَ اجْتَمَعَتْ فِيْهِمْ جِهَتَانِ ثَلَاثَةٌ وَهُمْ:

١- مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ جِهَتَا تَعْصِيْبٍ، كَابْنٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ عَمٍّ، فَيَرِثُ بِأَقْوَاهُمَا، وَالْأَقْوَى مَعْلُومٌ مِنْ تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ، فَالْإِرْثُ فِي هَذِهِ بِالْبُنُوَّةِ لَا بِبُنُوَّةِ الْعَمِّ.

٢- مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيْهِ جِهَتَا فَرْضٍ، وَلَا يَكُونَ ذَلِكَ إِلَّا فِي أَنْكِحَةِ الْمَجُوسِ أَوْ فِي وَطْءِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ بِالشُّبْهَةِ، فَيَرِثُ بِأَقْوَاهُمَا ، وَالْقُوَّةُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ:

أ) أَنْ تَحْجُبَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَالْحَاجِبَةُ أَقْوَى، وَالْإِرْثُ بِهَا فَقَطْ، كَأُمٍّ هِيَ جَدَّةٌ، كَأَنْ يَطَأَ مَجُوسِيٌّ أُمَّهُ فَتَلِدَ وَلَدًا فَهِيَ أُمُّهُ وَأُمُّ أَبِيهِ فَتَرِثُ بِالْأُمُومَةِ لَا بِالْجُدُودَةِ. لِأَنَّ الأُمُومَةَ تَحْجُبُ الجُدُودَةَ حِرْمَانًا، .

ب) أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا لَا تُحْجَبُ، بِخَلَافِ الْأُخْرَى، كَأُمٍّ هِيَ أُخْتٌ مِنَ أَبٍ، كَأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ فَتَلِدَ بِنْتًا فَالْأُولَى أُمُّ الثَّانِيَةِ وَأُخْتُهَا مِنْ أَبِيهَا فَتَرِثُ بِالْأُمُومَةِ دُونَ الْأُخْتِيَّةِ لِأَنَّ الْأُمَّ لَا تُحْجَبُ بِخِلَافِ الْأُخْتِ.

ج) أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا أَقَلَّ حَجْبًا مِنَ الْأُخْرَى، كَجَدَّةٍ أُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ مِنْ أَبٍ، كَأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ فَتَلِدَ بِنْتًا ثُمَّ يَطَأَ الثَّانِيَةَ فَتَلِدَ بِنْتًا ثُمَّ تَمُوتَ الصُّغْرَى عَنِ الْعُلْيَا بَعْدَ مَوتِ الْوُسْطَى وَالْأَبِ، فَهِيَ أُمُّ أُمِّهَا وَأُخْتُهَا مِنْ أَبِيهَا فَتَرِثُ بِالْجُدُوْدَةِ دُوْنَ الْأُخْتِيَّةِ، لِأَنَّ أُمَّ الأُمِّ تَحْجُبُهَا الأُمُّ فَقَطْ، وَالْأُخْتُ يَحْجُبُهَا جَمَاعَةٌ.

(**مُلَاحَظَةٌ**): إِذَا كَانَتِ الْقَوِيَّةُ مَحْجُوبَةً، وَرِثَ بِالضَّعِيفَةِ، كَأَنْ تَمُوتَ الصُّغْرَى فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ عَنِ الْوُسْطَى وَالْعُلْيَا فَتَرِثُ الْوُسْطَى بِالْأُمُوْمَةِ الثُّلُثَ ، وَالْعُلْيَا بِالْأُخْتِيَّةِ النِّصْفَ، لِأَنَّ جُدُودَتَهَا سَاقِطَةٌ بِالْأُمِّ.

(**تَنْبِيهٌ**): اعْلَمْ أَنَّا لَا نُوَرِّثُ بِالزَّوْجِيَّةِ إِذْ لَا عِبْرَةَ بِهَا لِأَنَّ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ لَا نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ لَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا كَبِنْتٍ هِيَ زَوْجَةٌ، فَلَا تَرِثُ بِالزَّوْجِيَّةِ لِبُطْلَانِ عَقْدِهَا وَإِنَّمَا تَرِثُ بِالبِنْتِيَّةِ، وَكَأَخٍ هُوَ زَوْجٌ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهَا بِاعْتِبَارِهِ زَوْجًا لِبُطْلَانِ عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ وَإِنَّمَا يَرِثُهَا بِاعْتِبَارِهِ أَخًا لَهَا.

٣- مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيْهِ جِهَتَاْ فَرْضٍ وَتَعْصِيْبٍ، كَابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ، فَيَرِثَ بِهِمَاْ حَيْثُ لَاْ مَانِعَ لَهُمَاْ أَوْ لِأَحَدِهِمَاْ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَاْ مَانِعٌ كَالْحَجْبِ أَوِ الْاِسْتِغْرَاْقِ لَمْ يَرِثْ بِهِ كَأَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْمِثَالِ بِنْتٌ، فَلَاْ يَرِثُ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ، لِحَجْبِهَا بِالْبُنُوَّةِ، وَكَمَا لَوْ كَانَ مَعَ زَوْجٍ مُعْتِقٍ أُخْتٌ لِأَبٍ، فَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْعِتْقِ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ .

(**مُلَاحَظَةٌ**):

فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَاْ أَخٌ لِأُمٍّ فَفِي النَّسَبِ لِلَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا إِعْمَالًا لِلْجِهَتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِي الْوَلَاءِ الْجَمِيعُ لِلَّذِى هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ وَلَاشَيْءَ لِلْآخَرِ تَرْجِيحًا لِتَعْصِيبِ الْأَوَّلِ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ، لِعَدَمِ اقْتِضَائِهَا هُنَا فَرْضًا.

ميراث الجد مع الإخوة لغير أم

أَحْوَالُ الْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْفَرْضِ وَضَوَابِطُهَا وَصُوَرُهَا:

أَحْوَالُ الْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ عِنْدَ انْفِرَادِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْفَرْضِ ثَلَاثٌ، وَهِيَ:

(أ) الْمُقَاسَمَةُ

وَضَابِطُهَا: أَنْ تَكُونَ الْإِخْوَةُ أَقَلَّ مِنْ مِثْلَيْهِ، وَصُوَرُهَا خَمْسٌ، وَهِيَ: ١- جَدٌّ وَأُخْتٌ، ٢- جَدٌّ وَأَخٌ، ٣- جَدٌّ وَأُخْتَانِ، ٤- جَدٌّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ، ٥- جَدٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ.

(ب) الثُّلُثُ

وَضَابِطُهُ: أَنْ تَكُونَ الْإِخْوَةُ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْهِ، وَلَا تَنْحَصِرُ صُوَرُهُ، لِعَدَمِ انْحِصَارِ الزِّيَادَةِ، وَأَقَلُّهَا أَنْ يَزِيدُوا عَلَى مِثْلَيِ الْجَدِّ بِنِصْفِ الْمِثْلِ، وَصُوَرُ أَقَلِّ الزِّيَادَةِ ثَلَاثٌ، وَهِيَ: ١- جَدٌّ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ، ٢- جَدٌّ وَأَخٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، ٣- جَدٌّ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ.

(جـ) اسْتِوَاءُ الْأَمْرَيْنِ: الْمُقَاسَمَةِ وَالثُّلُثِ

وَضَابِطُهُ: أَنْ تَكُونَ الْإِخْوَةُ مِثْلَيْهِ، وَصُوَرُهُ ثَلَاثٌ، وَهِيَ:

١- جَدٌّ وَأَخَوَانِ، ٢- جَدٌّ وَأَخٌ وَأُخْتَانِ،٣- جَدٌّ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ.

أَحْوَالُ الْجَدِّ عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْضِ وَضَوَابِطُهَا وَصُوَرُهَا:

أَحْوَالُ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ مَعَ أَهْلِ الْفَرْضِ سَبْعٌ، وَهِيَ:

١- الْمُقَاسَمَةُ بَعْدَ الْفَرْضِ

وَضَابِطُهَا: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَأَقَلَّ وَالْإِخْوَةُ أَقَلَّ مِنْ ضِعْفِ الْجَدِّ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ قَدْرَ ثُلُثَيْنِ وَالْإِخْوَةُ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْجَدِّ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ (نِصْفًا مَعَ ثُمُنٍ أَوْ ثُلُثًا مَعَ رُبُعٍ) وَالْإِخْوَةُ قَدْرُ الْجَدِّ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ.

وَصُوَرُ خَيْرِيَّةِ الْمُقَاسَمَةِ خَمْسُ وَخَمْسُونَ، وَهِيَ:

أ) صُوَرُ النِّصْفِ مَعَ قِلَّةِ الْإِخْوَةِ مِنْ ضِعْفِ الْجَدِّ خَمْسَ عَشَرَةَ، وَهِيَ:

١- بِنْتٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٥- بِنْتٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٦- بِنْتُ ابْنٍ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٧- بِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ

وَجَدٌّ، ٨- بِنْتُ ابْنٍ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٩- بِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١٠- بِنْتُ ابْنٍ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ١١- زَوْجٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١٢- زَوْجٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ١٣- زَوْجٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ١٤- زَوْجٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١٥- زَوْجٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ.

(ب) صُوَرُ مَا دُونَ النِّصْفِ مَعَ قِلَّةِ الْإِخْوَةِ مِنْ ضِعْفِ الْجَدِّ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ، وَهِيَ:

١- جَدَّةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٢- جَدَّةٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ٣- جَدَّةٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٤- جَدَّةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٥- جَدَّةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٦- أُمٌّ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٧- أُمٌّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ،٨- أُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٩- زَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١٠- زَوْجَةٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ١١- زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ١٢- زَوْجَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١٣- زَوْجَةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ١٤- أُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١٥- أُمٌّ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ١٦- جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ ، ١٧- جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ١٨- جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ١٩- جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ

وَجَدٌّ، ٢٠- جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٢١- أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٢٢- أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٢٣- أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ.

(جـ) صُوَرُ قَدْرِ الثُّلُثَيْنِ مَعَ قِلَّةِ الْإِخْوَةِ مِنْ قَدْرِ الْجَدِّ ثَمَانٍ، وَهِيَ:

١- بِنْتَانِ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتَا ابْنٍ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ. ٣- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٤ - بِنْتٌ وَجَدَّةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٥- بِنْتٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٦- بِنْتُ ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٧- بِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٨- زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ.

(د) صُوَرُ مَا بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ مَعَ كَوْنِ الْإِخْوَةِ قَدْرَ الْجَدِّ خَمْسٌ وَهِيَ: ١- أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتٌ وَزَوْجَةٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتٌ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجَةٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ٥- بِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجَةٌ، وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ.

(هـ) صُوَرُ مَا بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ مَعَ قِلَّةِ الْإِخْوَةِ مِنْ قَدْرِ الْجَدِّ أَرْبَعٌ، وَهِيَ: ١- أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتٌ

وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدَّةٌ، ٣- بِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٤- الْأَكْدَرِيَّةُ وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ ([1]).

٢- ثُلُثُ البَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ

وَضَابِطُهُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفٍ، وَالْإِخْوَةُ أَكْثَرُ مِنْ ضِعْفِ الْجَدِّ، وَلَا تَنْحَصِرُ صُوَرُهُ، لِعَدَمِ انْحِصَارِ الزِّيَادَةِ، وَأَقَلُّهَا أَنْ يَزِيدُوا عَلَى مِثْلَيِ الْجَدِّ بِنِصْفِ الْمِثْلِ، وَصُوَرُ أَقَلِّ الزِّيَادَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ عَلَى مَا يَلِي:

(أ) صُوَرُ مَا دُونَ النِّصْفِ مَعَ أَقَلِّ زِيَادَةِ الْإِخْوَةِ عَلَى مِثْلَيِ الْجَدِّ خَمْسَ عَشَرَةَ هِيَ: ١- جَدَّةٌ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٢- جَدَّةٌ وَأَخٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٣- جَدَّةٌ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٤- أُمٌّ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٥- أُمٌّ وَأَخٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٦- أُمٌّ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٧- زَوْجَةٌ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٨- زَوْجَةٌ وَأَخٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٩- زَوْجَةٌ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ١٠- جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١١- جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأَخٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ،

([1]) وسبق بيان الأكدرية في باب العصبة.

١٢- جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ١٣- أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١٤- أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأَخٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ١٥- أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ.

٣- سُدُسُ التَّرِكَةِ

وَضَابِطُهُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ قَدْرَ ثُلُثَيْنِ أَوْ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ (نِصْفًا مَعَ ثُمُنٍ) وَالْإِخْوَةُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الْجَدِّ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ نِصْفًا مَعَ رُبُعٍ وَالْإِخْوَةُ قَدْرُ الْجَدِّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ قَدْرَ ثُلُثَيْنِ مَعَ ثُمُنٍ وَلَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْجَدِّ، وَصُوَرُ خَيْرِيَّةِ السُّدُسِ الَّتِي يُمْكِنُ حَصْرُهَا سَبْعٌ وَثَلَاثُونَ، وَهِيَ:

(أ) صُوَرُ قَدْرِ الثُّلُثَيْنِ مَعَ أَقَلِّ زِيَادَةِ الْإِخْوَةِ عَلَى قَدْرِ الْجَدِّ ثَمَانِ عَشَرَةَ، وَ هِيَ: ١- بِنْتَانِ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتَانِ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتَا ابْنٍ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتَا ابْنٍ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٥- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٦- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٧- بِنْتٌ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٨- بِنْتٌ وَجَدَّةٌ وَثَلَاثُ

أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٩- بِنْتٌ وَأُمٌّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١٠- بِنْتٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ١١- بِنْتُ ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١٢- بِنْتُ ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ١٣- بِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١٤- بِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ١٥- زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١٦- زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ١٧- زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ١٨- زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ.

(ب) صُوَرُ مَا بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ مَعَ أَقَلِّ زِيَادَةِ الْإِخْوَةِ عَلَى قَدْرِ الْجَدِّ أَرْبَعٌ، وَهِيَ: ١- بِنْتٌ وَزَوْجَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتٌ وَزَوْجَةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجَةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ.

(جـ) صُوَرُ اجْتِمَاعِ النِّصْفِ وَالرُّبُعِ مَعَ كَوْنِ الْإِخْوَةِ قَدْرَ الْجَدِّ، أَرْبَعُ وَهِيَ: ١- بِنْتٌ وَزَوْجٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتٌ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ.

(د) صُوَرُ اجْتِمَاعِ النِّصْفِ وَالرُّبُعِ مَعَ أَقَلِّ زِيَادَةِ الْإِخْوَةِ عَلَى قَدْرِ الْجَدِ، أَرْبَعٌ وَهِيَ: ١- بِنْتٌ وَزَوْجٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتٌ وَزَوْجٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ.

(هـ) صُوَرُ اجْتِمَاعِ قَدْرِ الثُّلُثَيْنِ وَالثُّمُنِ مَعَ قِلَّةِ الْإِخْوَةِ مِنْ قَدْرِ الْجَدِّ، سَبْعٌ وَهِيَ: ١- بِنْتَانِ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتَا ابْنٍ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتٌ وَجَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٥- بِنْتٌ وَأُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٦- بِنْتُ ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٧- بِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ.

٤- اسْتِوَاءُ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثِ الْبَاقِي

وَضَابِطُهُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفٍ، وَالْإِخْوَةُ ضِعْفُ الْجَدِّ، وَصُوَرُ اسْتِوَاءِ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثِ الْبَاقِي خَمْسَ عَشَرَةَ، كَمَا يَلِي:

(أ) صُوَرُ مَا دُونَ النِّصْفِ مَعَ كَوْنِ الْإِخْوَةِ ضِعْفَ الْجَدِّ خَمْسَ عَشَرَةَ وَهِيَ: ١- جَدَّةٌ وَأَخَوَانِ وَجَدٌّ، ٢- جَدَّةٌ وَأَخٌ وَأُخْتَانِ

وَجَدٌّ، ٣- جَدَّةٌ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٤- أُمٌّ وَأَخَوَانِ وَجَدٌّ، ٥- أُمٌّ وَأَخٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٦- أُمٌّ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٧- زَوْجَةٌ وَأَخَوَانِ وَجَدٌّ، ٨- زَوْجَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٩- زَوْجَةٌ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ١٠- جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأَخَوَانِ وَجَدٌّ، ١١- جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ١٢- جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ١٣- أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأَخَوَانِ وَجَدٌّ، ١٤- أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ١٥- أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ.

٥- اسْتِوَاءُ الْمُقَاسَمَةِ وَالسُّدُسِ

وَضَابِطُهُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ قَدْرَ ثُلُثَيْنِ، وَالْإِخْوَةُ قَدْرُ الْجَدِّ أَوْ أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ نِصْفًا مَعَ رُبُعٍ، وَالْإِخْوَةُ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الْجَدِّ، وَصُوَرُ اسْتِوَاءِ الْمُقَاسَمَةِ وَالسُّدُسِ تِسْعَ عَشَرَةَ، عَلَى مَا يَأْتِي:

(أ) صُوَرُ قَدْرِ الثُّلُثَيْنِ مَعَ كَوْنِ الْإِخْوَةِ قَدْرَ الْجَدِّ سَبْعَ عَشَرَةَ وَهِيَ:

١- بِنْتَانِ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتَانِ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتَا ابْنٍ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتَا ابْنٍ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٥- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ٦- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٧- بِنْتٌ

وَجَدَّةٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ٧- بِنْتٌ وَجَدَّةٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٩- بِنْتٌ وَأُمٌّ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ١٠- بِنْتٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ١١- بِنْتُ ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ١٢- بِنْتُ ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ١٣- بِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ١٤- بِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ١٥- زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ وَجَدٌّ، ١٦- زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ١٧- زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ.

(ب) صُوَرُ اجْتِمَاعِ النِّصْفِ وَالرُّبُعِ مَعَ قِلَّةِ الْإِخْوَةِ مِنْ قَدْرِ الْجَدِّ اثْنَتَانِ وَهُمَا: ١- بِنْتٌ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ.

٦- اسْتِوَاءُ ثُلُثِ الْبَاقِي وَالسُّدُسِ

وَضَابِطُهُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَقَطْ، وَالْإِخْوَةُ أَكْثَرُ مِنْ ضِعْفِ الْجَدِّ، وَصُوَرُ اسْتِوَاءِ ثُلُثِ الْبَاقِي وَالسُّدُسِ الْمُمْكِنُ حَصْرُهَا تِسْعٌ، وَهِيَ:

(أ) صُوَرُ النِّصْفِ مَعَ أَقَلِّ زِيَادَةِ الْإِخْوَةِ عَلَى مِثْلَيِ الْجَدِّ تِسْعٌ وَهِيَ:

١- بِنْتٌ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتٌ وَأَخٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتٌ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتُ ابْنٍ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٥- بِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ وَثَلَاثٌ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٦- بِنْتُ ابْنٍ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٧- زَوْجٌ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، ٨- زَوْجٌ وَأَخٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٩- زَوْجٌ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ.

٧- اسْتِوَاءُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ: الْمُقَاسَمَةِ وثُلُثِ الْبَاقِى وَالسُّدُسِ

وَضَابِطُهُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَقَطْ وَالْإِخْوَةُ ضِعْفُ الْجَدِّ فَقَطْ، وَصُوَرُ اسْتِوَاءِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ تِسْعٌ، كَمَا يَأْتِى:

(أ) صُوَرُ النِّصْفِ مَعَ كَوْنِ الْإِخْوَةِ ضِعْفَ الْجَدِّ تِسْعٌ، وَهِيَ:

١- بِنْتٌ وَأَخَوَانِ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتٌ وَأَخٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتٌ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتُ ابْنٍ وَأَخَوَانِ وَجَدٌّ، ٥- بِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٦- بِنْتُ ابْنٍ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ، ٧- زَوْجٌ وَأَخَوَانِ وَجَدٌّ، ٨- زَوْجٌ وَأَخٌ وَأُخْتَانِ وَجَدٌّ، ٩- زَوْجٌ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ.

جُمْلَةُ صُوَرِ مَسَائِلِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ الَّتِي تَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ وَيُمْكِنُ حَصْرُهَا مِائَةٌ وَسَبْعُونَ كَمَا بَيَّنَّاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

صور مسائل الجد التي تسقط فيها الإخوة

هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلُ فَرْضٍ أَوْ بَقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ أَمَّا إِذَا بَقِيَ السُّدُسُ فَقَطْ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلِلْجَدِّ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ السُّدُسُ وَلَوْ عَائِلًا وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ إِلَّا الْأُخْتَ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ (١).

صُوَرُ بَقَاءِ السُّدُسِ:

وَضَابِطُ بَقَاءِ السُّدُسِ فَقَطْ: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ قَدْرَ ثُلُثَيْنِ مَعَ سُدُسٍ مُطْلَقًا أَوْ نِصْفًا مَعَ ثُلُثٍ وَيَكُونَ أَخٌ وَاحِدٌ فَقَطْ.

وَصُوَرُهُ سَبْعٌ:

١- بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتَانِ وَجَدَّةٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتَا ابْنٍ وَأُمٌّ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتَا ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٥- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ

---

(١) وسبق بيان الأكدرية في باب العصبة.

وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٦- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٧- زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخٌ وَجَدٌّ.

صُوَرُ بَقَاءِ دُونِ السُّدُسِ:

وَضَابِطُ بَقَاءِ دُونِ السُّدُسِ: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ قَدْرَ ثُلُثَيْنِ مَعَ رُبُعٍ، أَوْ مَعَ سُدُسٍ وَثُمُنٍ. وَصُوَرُهُ ثَلَاثَ عَشَرَةَ.

وَصُوَرُ قَدْرِ الثُّلُثَيْنِ مَعَ الرُّبُعِ سَبْعٌ:

١- بِنْتَانِ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتَا ابْنٍ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتٌ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٥- بِنْتٌ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٦- بِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٧- بِنْتُ ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ.

صُوَرُ قَدْرِ الثُّلُثَيْنِ مَعَ السُّدُسِ وَالثُّمُنِ سِتٌّ:

١- بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتَانِ وَجَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتَا ابْنٍ وَأُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتَا ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ،

٥- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٦- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ.

صُوَرُ عَدَمِ الْبَاقِي:

وَضَابِطُ عَدَمِ الْبَاقِي: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ قَدْرَ ثُلُثَيْنِ مَعَ سُدُسٍ وَرُبُعٍ. وَصُوَرُهُ سِتٌّ:

١- بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٢- بِنْتَانِ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٣- بِنْتَا ابْنٍ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٤- بِنْتَا ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٥- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ، ٦- بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَمُطْلَقُ الْإِخْوَةِ وَجَدٌّ.

جُمْلَةُ صُوَرِ مَسَائِلِ الْجَدِّ الَّتِي لَا تَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ سِتٌّ وَعِشْرُونَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَاللهُ أَعْلَمْ.

مَسَائِلِ الْمُعَادَّةِ

مَسَائِلِ الْمُعَادَّةِ هِيَ الْمَسَائِلُ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا مَعَ الْجَدِّ الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ وَالْإِخْوَةُ لِأَبٍ، وَحُكْمُ الْجَدِّ فِيهَا كَمَا سَبَقَ، لَكِنْ إِنْ كَانَ الْأَشِقَّاءُ دُونَ مِثْلَيِ الْجَدِّ وَكَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ،

تُحْسَبُ الْإِخْوَةُ لِأَبٍ فِي الْقِسْمَةِ وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُمُ الْأَشِقَّاءُ إِلَّا إِذَا وُجِدَتْ شَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ فَهِيَ تَأْخُذُ إِلَى نِصْفِ التَّرِكَةِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.

عَدَدُ مَسَائِلِ الْمُعَادَّةِ وَأَقْسَامُهَا

مَسَائِلُ الْمُعَادَّةِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ بِدُونِ اعْتِبَارِ فَرْضٍ ([1])،

([1]) أما باعتبار الفرض فثمان وستون، وذلك لأن الأشقاء لابد أن يكونوا دون مثلي الجد وذلك خمسة أقسام: شقيقة، شقيق، شقيقتان، شقيق وشقيقة، ثلاث شقائق، وإذا كان مع الأشقاء في كل قسم من الأقسام الخمسة من الإخوة لأب من يكمل مثلي الجد أو دون من يكمل كانت الصور ثلاث عشرة؛ لأنه يتصور في القسم الأول خمس صور: بأن يكون مع الشقيقة أخت لأب، أخ لأب، أختان لأب، أخ وأختان لأب، ثلاث أخوات لأب، وفي كل من الثاني والثالث ثلاث صور: بأن يكون مع الشقيق أو الشقيقتين أخت أو أخ أو أختان لأب، وفي كل من الرابع والخامس واحدة بأن يكون مع الشقيق والشقيقة أو الثلاث شقائق أخت واحدة لأب فهذه ثلاث عشرة صورة، ثم لا يخلو إما أن لا يكون في كل منها مع الجد ذو فرض أو يكون ويكون ربعا أو سدسا أو هما أو نصفا فهذه خمسة أحوال تضرب في الثلاثة عشر يحصل خمسة وستون، والثلاث الباقية هي أن يكون معه شقيقة وأخت لأب والفرض ثلثين أو نصفا وسدسا أو نصفا وثمنا فهذه ثمان وستون وهي باعتبار اسم الفرض مع قطع النظر عمن يرثه وإلا فيزيد العدد على ذلك اهـ شرح الترتيب.

وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أ) قِسْمٌ لَا يَرِثُ فِيهِ أَوْلَادُ الْأَبِ مُطْلَقًا (وُجِدَ ذُو فَرْضٍ أَمْ لَا)، وَهُوَ تِسْعَةٌ:

١- جَدٌّ وَشَقِيقٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، ٢- جَدٌّ وَشَقِيقٌ وَأَخٌ لِأَبٍ، ٣- جَدٌّ وَشَقِيقٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، ٤- جَدٌّ وَشَقِيقٌ وَشَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، ٥- جَدٌّ وَشَقِيقَتَانِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، ٦- جَدٌّ وَشَقِيقَتَانِ وَأَخٌ لِأَبٍ، ٧- جَدٌّ وَشَقِيقَتَانِ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، ٨- جَدٌّ وَثَلَاثُ شَقِيقَاتٍ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، ٩- جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ.

ب) قِسْمٌ يَرِثُونَ فِيهِ حَالَةَ عَدَمِ ذِي فَرْضٍ وَيَسْقُطُونَ حَالَةَ وُجُودِهِ، وَهُوَ اثْنَانِ:

١- جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ، ٢- جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ.

ج) قِسْمٌ يَرِثُونَ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ أَهْلِ الْفَرْضِ وَعِنْدَ وُجُودِ الْأُمِّ أَوِ الْجَدَّةِ فَقَطْ، وَيَسْقُطُونَ عِنْدَ وُجُودِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ أَوِ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ، وَهُوَ اثْنَانِ أَيْضًا.

١- جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، ٢- جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ ([1]).

وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ مَسَائِلَ الْمُعَادَّةِ الَّتِي لَا تَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِأَبٍ تِسْعٌ وَالَّتِي يَرِثُونَ فِيهَا أَرْبَعٌ وَاللهُ أَعْلَمُ.

النسب الأربع بين الأعداد

النِّسَبُ بَيْنَ الأَعْدَادِ هِيَ التَمَاثُلُ وَالتَّدَاخُلُ وَالتَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ، فَكُلُّ عَدَدَيْنِ إِمَّا مُتَمَاثِلَانِ أَوْ مُتَدَاخِلَانِ أَوْ مُتَوَافِقَانِ أَوْ مُتَبَايِنَانِ، وَيُقَالُ لِلْمُتَمَاثِلَيْنِ أَيْضًا الْمُتَسَاوِيَانِ وَلِلْمُتَدَاخِلَيْنِ الْمُتَنَاسِبَانِ وَلِلْمُتَوَافِقَيْنِ الْمُشْتَرِكَانِ وَلِلْمُتَبَايِنَيْنِ الْمُتَخَالِفَانِ.

([1]) ففي هذا القسم أربع مسائل باعتبار الفرض؛ لأنه يتصور في مسألتيه صاحب سدس من أم أو جدة كما يتصور فيهما عدم الفرض، وعلى هذا فجملة المسائل التي ترث فيها الإخوة لأب ست وهي: أن يكون مع الجد والشقيقة من الإخوة لأب أخ أو أختان أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات ولا فرض في الجميع أو يكون في الأخيرتين صاحب سدس بقطع النظر عن أن يكون أما أو جدة؛ لأن النظر إلى اسم الفرض لا لمن يأخذه كما في شرح الترتيب.

١- الْمُتَمَاثِلَانِ هُمَا: الْمُتَسَاوِيَانِ كَالْأَرْبَعَةِ وَالأَرْبَعَةِ، وَكَالْخَمْسَةِ وَالْخَمْسَةِ، وَكَالْعَشَرَةِ وَالعَشَرَةِ، وَحُكْمُ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَنْ يُكْتَفَي بِأَحَدِهِمَا فِي الأَعْمَالِ.

٢- الْمُتَدَاخِلَانِ هما: اللَّذَانِ يُفْنِي أَصْغَرُهُمَا أَكْبَرَهُمَا فِي مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَالْأَرْبَعَةِ وَالثَّمَانِيَةِ، فَالأَرْبَعَةُ تُفْنِي الثَّمَانِيَةَ فِي مَرَّتَيْنِ فَهُمَا مُتَدَاخِلَانِ، وَكَالثَّلَاثَةِ وَالتِّسْعَةِ فَالثَّلَاثَةُ تُفْنِي التِّسْعَةَ فِي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَهُمَا مُتَدَاخِلَانِ، وَكَالِاثْنَيْنِ وَالثَّمَانِيَةِ فَالِاثْنَانِ تُفْنِي الثَّمَانِيَةَ فِي أَرْبَعِ مَرَّاتٍ فَهُمَا مُتَدَاخِلَانِ، وَحُكْمُ الْمُتَدَاخِلَيْنِ أَنْ يُكْتَفَي بِأَكْبَرِهِمَا فِي أَكْثَرِ الأَعْمَالِ.

٣- الْمُتَوَافِقَانِ هُمَا: اللَّذَانِ يُفْنِي كُلًّا مِنْهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ، وَحُكْمُ الْمُتَوَافِقَيْنِ أَنْ يُضْرَبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ فِي أَكْثَرِ الْأَعْمَالِ، وَالْمُرَادُ بِالوَفْقِ هُوَ الْجُزْءُ الَّذِي تَوَافَقَا فِيهِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْأَعْمَالِ مِنَ الأَجْزَاءِ الْمُتَعَدِّدَةِ أَدَقُّهَا (أَقَلُّهَا مِقْدَارًا)، وَهُوَ اسْمُ الوَاحِدِ مِنَ العَدَدِ الثَّالِثِ الْمُفْنِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا كَالْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ فَإِنَّهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ فَالعَدَدُ الْمُفْنِي لِكُلٍّ مِنْهَمَا اثْنَانِ وَهُوَ عَدَدٌ ثَالِثٌ، وَالسِّتَّةُ وَالتِّسْعَةُ

مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ وَالْمُفْنِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ وَهُوَ عَدَدٌ ثَالِثٌ، وَالثَّمَانِيَةُ وَالِاثْنَاعَشَرَ مُتَوَافِقَانِ بِالرُّبُعِ وَبِالنِّصْفِ أَيْضًا لَكِنِ الرُّبُعُ أَدَقُّ مِنْهُ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ، وَهُوَ أَيْضًا اسْمُ الوَاحِدِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْمُفْنِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَالْعَشَرَةُ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ مُتَوَافِقَانِ بِالْخُمُسِ وَالْمُفْنِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَةٌ وَهُوَ عَدَدٌ ثَالِثٌ، وَالِاثْنَاعَشَرَ وَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ مُتَوَافِقَانِ بِالسُّدُسِ وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ، وَأَدَقُّهَا السُّدُسُ، وَالْمُفْنِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا سِتَّةٌ وَهُوَ عَدَدٌ ثَالِثٌ، وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالْأَحَدُ وَالْعِشْرُونَ مُتَوَافِقَانِ بِالسُّبُعِ، وَالْمُفْنِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا السَّبْعَةُ، وَالسِّتَّةَ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ مُتَوَافِقَانِ بِالثُّمُنِ وَبِالنِّصْفِ وَبِالرُّبُعِ وَكُلُّهَا أَجْزَاءُ الثَّمَانِيَةِ الْمُفْنِيَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَالْمُعْتَبَرُ أَدَقُّهَا، وَهُوَ الثُّمُنُ الَّذِي هُوَ نِسْبَةُ الْوَاحِدِ لَهَا، وَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَالسَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ مُتَوَافِقَانِ بِالتُّسُعِ وَالثُّلُثِ، وَالْأَوَّلُ أَدَقُّ فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ.

وَالْعِشْرُونَ وَالثَّلَاثُونَ مُتَوَافِقَانِ بِالعُشُرِ وَبِغَيْرِهِ مِنْ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْعَشَرَةِ الْمُفْنِيَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَكِنِ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْعُشْرُ لِأَنَّهُ الْأَدَقُّ، وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ تَوَافُقُهُمَا بِجُزْءٍ مِنْ

أَحَدَ عَشَرَ فَإِنَّ الْمُفْنِيَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَحَدَ عَشَرَ، وَاسْمُ الْوَاحِدِ مِنْهَا مَا ذُكِرَ، وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ تَوَافُقُهُمَا بِجُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ تُفْنِي كُلًّا مِنْهُمَا، وَاسْمُ الوَاحِدِ مِنْهَا مَا ذُكِرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَأَحَدٌ وَخَمْسُونَ تَوَافُقُهُمَا بِجُزْءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ لِأَنَّهَا تُفْنِي كُلًّا مِنْهُمَا، وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ وَسَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ بِجُزْءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ لِمَا عَلِمْتَ.

٤- الْمُتَبايِنَانِ هُمَا اللَّذَانِ لَا يُفْنِيهِمَا إِلَّا الْوَاحِدُ كَالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، وَهُمَا مُتَوَالِيَانِ وَكَذَا كُلُّ عَدَدَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ كَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ أَيْضًا، وَكَذَا كُلُّ عَدَدَيْنِ أَوَّلَيْنِ كَالثَّلَاثَةِ وَالْخَمْسَةِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْأَكْبَرُ مِنْهُمَا عَدَدٌ أَوَّلٌ كَسَبْعَةٍ وَأَرْبَعَةٍ، وَحُكْمُ الْمُتَبَايِنَيْنِ أَنْ يُضْرَبَ أَحَدُهُمَا فِي الآخَرِ فِي أَكْثَرِ الْأَعْمَالِ.

أصول المسائل

الْمَسْأَلَةُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا عَصَبَاتٌ فَقَطْ وَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ:

(أ) إِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ عَصَبَاتٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

١- عَدَدُ رُؤُوسِهِمْ، وَذَلِكَ: إِذَا كَانُوا عَصَبَاتِ نَسَبٍ وَتَمَحَّضُوا ذُكُورًا، كَابْنَيْنِ، فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمَا اثْنَانِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَهْمٌ.

٢- عَدَدُ رُؤُوسِهِمْ مَعَ فَرْضِ كُلِّ ذَكَرٍ بِأُنْثَيَيْنِ، وَذَلِكَ: إِذَا كَانُوا عَصَبَاتِ نَسَبٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، كَابْنٍ وَبِنْتٍ، فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمَا ثَلَاثَةٌ، لِلِابْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ.

٣- عَدَدُ رُؤُوسِهِمْ بِدُونِ أَنْ يُفْرَضَ الذَّكَرُ أُنْثَيَيْنِ، وَذَلِكَ: إِذَا كَانُوا عَصَبَاتِ وَلَاءٍ وَاسْتَوَوْا فِي الِاسْتِحْقَاقِ، كَمُعْتِقَيْنِ أَوْ مُعْتِقٍ وَمُعْتِقَةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْعَتِيقِ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَتَيْنِ اثْنَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ.

٤- مَخْرَجُ كُسُورِهِمْ، وَذَلِكَ: إِذَا كَانُوا عَصَبَاتِ وَلَاءٍ وَاخْتَلَفُوا فِي الْحِصَصِ، كَثَلَاثَةِ مُعْتِقِينَ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُ الْعَتِيقِ وَلِلثَّانِي

ثُلُثُهُ وَلِلثَّالِثِ سُدُسُهُ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٌ: لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ، وَلِذِي الثُّلُثِ اثْنَانِ، وَلِذِي السُّدُسِ وَاحِدٌ.

(ب) إِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ ذَوِي فُرُوضٍ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ كَالآتِي:

١- مَخْرَجُ الْفَرْضِ، وَذَلِكَ: إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَرْضٌ وَاحِدٌ، كَنِصْفٍ أَوْ فَرْضَانِ مُتَمَاثِلَا الْمَخْرَجِ كَنِصْفَيْنِ، وَالْمَخْرَجُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَصَحُّ مِنْهُ الكَسْرُ، فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ، وَالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةٌ، وَالرُّبُعِ أَرْبَعَةٌ، وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ، وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ، لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ اثْنَانِ، وَأَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ ثَلَاثَةٌ، وَكَذَلِكَ الْبَقِيَّةُ.

٢- أَكْبَرُ الْمَخْرَجَيْنِ، وَذَلِكَ: إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَرْضَانِ مُتَدَاخِلَا الْمَخْرَجِ، كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَلِوَ لَدَيِ الْأُمِّ الثُّلُثِ اثْنَانِ، لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَاحِدٌ، وَلِلْأَخِ لِغَيْرِ الْأُمِّ البَاقِي ثَلَاثَةٌ.

٣- الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ فِي كَامِلِ الْآخَرِ، وَذَلِكَ: إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَرْضَانِ مُتَوَافِقَا الْمَخْرَجِ، كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَابْنٍ، فَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، لِأَنَّ هَذَا الْعَدَدِ هُوَ الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ وَهُوَ نِصْفُ السِّتَّةِ أَوِ الثَّمَانِيَةِ فِي كَامِلِ الْآخَرِ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلِابْنِ الْبَاقِي سَبْعَةَ عَشَرَ.

٤- حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ. وَذَلِكَ: إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَرْضَانِ مُتَبَايِنَا الْمَخْرَجِ، كُثُلُثٍ وَرُبُعٍ فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ، لِأَنَّ هَذَا الْعَدَدِ هُوَ الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَخِ لِغَيْرِ الْأُمِّ الْبَاقِي خَمْسَةٌ.

عَدَدُ الْأُصُولِ مَعَ عَدَدِ الْمَسَائِلِ:

فَالْأُصُولُ وَهِيَ مَخَارِجُ الْفُرُوضِ سَبْعَةٌ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَتِسْعَةٌ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينِ، فَالسَّبْعَةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا هِيَ اثْنَانِ، وَثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ،

وَالْأَصْلَانِ الْمَزِيدَانِ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ هُمَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ.

وَمَسَائِلُ الْأُصُولِ التِّسْعَةِ بِغَيْرِ عَوْلٍ وَمَعَهُ تِسْعٌ وَخَمْسُونَ مَسْأَلَةً، كَمَا سَتَرَاهَا وَاضِحَاتٍ.

الْمَسَائِلُ بِغَيْرِ الْعَوْلِ

مَسَائِلُ الْأُصُولِ التِّسْعَةِ بِغَيْرِ الْعَوْلِ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ وَهِيَ:

(أ) مَسَائِلُ الْأَصْلِ الِاثْنَيْنِ اثْنَتَانِ وَهُمَا: ١- نِصْفٌ وَنِصْفٌ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ ٢- نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ كَبِنْتٍ وَعَمٍّ.

(ب) مَسَائِلُ الْأَصْلِ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثٌ، وَهِيَ: ١- ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ، كَأُمٍّ أَوْ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَعَمٍّ ٢- ثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ ، كَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَعَمٍّ ٣- ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ، كَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ.

(جـ) مَسَائِلُ الْأَصْلِ الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثٌ، وَهِيَ: ١- رُبُعٌ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجٍ وَابْنٍ، أَوْ زَوْجَةٍ وَعَمٍّ، ٢- نِصْفٌ وَرُبُعٌ وَمَا بَقِيَ، كَبِنْتٍ وَزَوْجٍ وَعَمٍّ، ٣- رُبُعٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ.

(د) مَسَائِلُ الْأَصْلِ السِّتَّةِ بِغَيْرِ عَوْلٍ إِحْدَى عَشَرَةَ وَهِيَ:

١- سُدُسٌ وَمَا بَقِيَ، كَجَدَّةٍ وَعَمٍّ، ٢- ثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ، كَأُمٍّ وَزَوْجٍ وَعَمٍّ، ٣- نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجٍ وَجَدَّةٍ وَعَمٍّ، ٤- ثُلُثٌ وَسُدُسٌ وَمَا بَقِيَ، كَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ، ٥- ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ وَمَا بَقِيَ، كَشَقِيقَتَيْنِ وَأُمٍّ وَعَمٍّ، ٦- نِصْفٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، ٧- سُدُسَانِ وَمَا بَقِيَ، كَأَبَوَيْنِ وَابْنٍ، ٨- نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ، كَزَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأُمٍّ، ٩- نِصْفٌ وَسُدُسَانِ وَمَا بَقِيَ، كَبِنْتٍ وَأَبَوَيْنِ، ١٠- نِصْفٌ وَثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ، كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ، ١١- ثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ ، كَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ.

(هـ) مَسَائِلُ الْأَصْلِ الثَّمَانِيَةِ اثْنَتَانِ وَهُمَا: ١- ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ، ٢- ثُمُنٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَعَمٍّ.

(و) مَسَائِلُ الْأَصْلِ الِاثْنَي عَشَرَ بِغَيْرِ عَوْلٍ سِتٌّ، وَهِيَ:

١- ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَمَا بَقِيَ، كَأُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَعَمٍّ، ٢- ثُلُثَانِ وَرُبُعٌ وَمَا بَقِيَ، كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ وَعَمٍّ، ٣- سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَمَا بَقِيَ، كَجَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ وَعَمٍّ، ٤- رُبُعٌ وَسُدُسَانِ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنٍ، ٥- رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ ، كَزَوْجٍ وَأُمٍّ

وَبِنْتٍ وَعَمٍّ، ٦- رُبُعٌ وُسُدُسٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَعَمٍّ.

(ز) مَسَائِلُ الْأَصْلِ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ بِغَيْرِ عَوْلٍ سِتٌّ، وَهِيَ:

١- ثُلُثَانِ وُثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ، كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَعَمٍّ، ٢- سُدُسٌ وَثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ، كَجَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ وَابْنٍ، ٣- ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنٍ، ٤- ثُمُنٌ وَنِصْفٌ وَسُدُسٌ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ وَعَمٍّ، ٥- ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسٌ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبٍ، ٦- ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ، كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبِنْتٍ.

(ح) مَسَائِلُ الْأَصْلِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ:

١- سُدُسٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ، كَأُمٍّ وَجَدٍّ وَخَمْسَةِ إِخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ.

(ط) مَسَائِلُ الْأَصْلِ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِيْنَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ:

١- سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ، كَأُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَسَبْعَةِ إِخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ .

الْمَسَائِلُ بِالْعَوْلِ

مَسَائِلُ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ العَائِلَةِ بِالْعَوْلِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ ، وَعَوْلُهَا ثَمَانِ مَرَّاتٍ عَلَى مَا يَلِي:

(ي) مَسَائِلُ الْأَصْلِ السِّتَةِ بِعَوْلٍ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَعَوْلُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ:

(أ) تَعُولُ السِّتَّةُ إِلَى سَبْعَةٍ بِمِثْلِ سُدُسِهَا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ، وَهِيَ:

١- نِصْفٌ وَثُلُثَانِ، كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ، ٢- نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَسُدُسَانِ، كَشَقِيقَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، ٣- نِصْفَانِ وَسُدُسٌ، كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ، ٤- ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ، كَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ، وَأُمٍّ.

(ب) تَعُولُ السِّتَّةُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ بِمِثْلِ ثُلُثِهَا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ، وَهِيَ:

١- نِصْفَانِ وَثُلُثٌ، كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَأُمٍّ، ٢- نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ، كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا، ٣- نِصْفَانِ وَسُدُسَانِ، كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ.

(جـ) تَعُوْلُ السِّتَّةُ إِلَى تِسْعَةٍ بِمِثْلِ نِصْفِهَا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ، وَهِيَ:

١- نِصْفَانِ وَثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ، كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَأُمٍّ، ٢- نِصْفَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ، كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُمٍّ، ٣- نِصْفٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ، كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأُمٍّ ، ٤- نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ.

(د) تَعُولُ السِّتَّةُ إِلَى عَشَرَةٍ بِمِثْلِ ثُلُثَيْهَا فِي مَسْئَلَتَيْنِ وَهُمَا:

١- نِصْفَانِ وَسُدُسَانِ وَثُلُثٌ، كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا، ٢- نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثُ وَثُلُثَانِ، كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ.

(ك) مَسَائِلِ الْأَصْلِ الِاثْنَي عَشَرَ بِعَوْلٍ تِسْعٌ وَعَوْلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ:

(أ) تَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِمِثْلِ نِصْفِ سُدُسِهَا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ وَهِيَ:

١- رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ، كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ، ٢- رُبُعٌ وَنِصْفٌ وَسُدُسَانِ، كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، ٣- رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ، كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍ.

(ب) تَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ بِمِثْلِ رُبُعِهَا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ وَهِيَ:

١- رُبُعٌ وَسُدُسَانِ وَثُلُثَانِ، كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ، ٢- رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، كَزَوْجَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍ، ٣- رُبُعٌ وَنِصْفٌ وَثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ، كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ، ٤- رُبُعٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ، كَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُمٍّ.

(جـ) تَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ بِمِثْلِ رُبُعِهَا وَسُدُسِهَا فِي مَسْئَلَتَيْنِ، وَهُمَا:

١- رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَسُدُسَانِ، كَزَوْجَةٍ وَوَلَدَىْ أُمٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ، ٢- رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَىْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ.

(ل) مَسَائِلُ الْأَصْلِ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِيْنَ بِعَوْلٍ اثْنَتَانِ ، وَعَوْلُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا غَيْرُ: فَتَعُولُ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ بِمِثْلِ ثُمُنِهَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ وَهُمَا:

١- ثُمُنٌ وَنِصْفٌ وَثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ، كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ ، ٢- ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ، كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ.

خـاتمــة

هَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَ اللهُ تَعَالَى بَيَانَهُ، وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّيْسِيرِ وَالْإِعَانَةِ، وَأَلْتَمِسُ مِمَّنْ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنَ الْفُضَلَاءِ، أَنْ يُصْلِحَ مَا رَأَى فِيهِ مِنَ الْأَخْطَاءِ، فَإِنِّي قَصِيرُ الْبَاعِ، قَلِيلُ الِاطِّلَاعِ، وَنْسَأَلُهُ تَعَالَى الْحَيَاةَ عَلَى السُّنَّةِ السَّنِيَّةِ، وَالوَفَاةَ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ الْمَرْضِيَّةِ، وَالْعَفْوَ وَالْمُعَامَلَةَ بِجَمِيلِ إِحْسَانِهِ، وَالْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ وَامْتِنَانِهِ، مِنْ غَيْرِ سَابِقَةِ عَذَابٍ وَلَا عِتَابٍ، بِجَاهِ سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَالْأَصْحَابِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

فهرس المحتويات

المقدمة ٣
مبادئ علم الفرائض ٥
الإرث والورثة ٦
أقسام الإرث والورثة ٨
الفروض ٩
أهل الفروض وأحوالهم الأربعينيَّة ٩
العصبة وحكمها ١٤
ترتيب العصبات (العصبة بالنفس): ١٤
العصبة بالغير والعصبة مع الغير: ١٦
ميراث ذى الجهتين ١٧
ميراث الجد مع الإخوة لغير أم ٢٠
(أ) الْمُقَاسَمَةُ ٢٠
(ب) الثُّلُثُ ٢٠
(جـ) اسْتِوَاءُ الْأَمْرَيْنِ: الْمُقَاسَمَةِ وَالثُّلُثِ ٢٠
١- الْمُقَاسَمَةُ بَعْدَ الْفَرْضِ ٢١

٢- ثُلُثُ البَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ..... ٢٤
٣- سُدُسُ التَّرِكَةِ..... ٢٥
٤- اسْتِوَاءُ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثِ الْبَاقِي..... ٢٧
٥- اسْتِوَاءُ الْمُقَاسَمَةِ وَالسُّدُسِ..... ٢٨
٦- اسْتِوَاءُ ثُلُثِ الْبَاقِي وَالسُّدُسِ..... ٢٩
٧- اسْتِوَاءُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ: الْمُقَاسَمَةِ وثُلُثِ الْبَاقِى وَالسُّدُسِ.. ٣٠
صور مسائل الجد التي تسقط فيها الإخوة ٣١
مَسَائِلِ الْمُعَادَّةِ..... ٣٣
عَدَدُ مَسَائِلِ الْمُعَادَّةِ وَأَقْسَامُهَا..... ٣٤
النسب الأربع بين الأعداد..... ٣٦
أصول المسائل..... ٤٠
عَدَدُ الْأُصُولِ مَعَ عَدَدِ الْمَسَائِلِ: ٤٢
الْمَسَائِلُ بِغَيْرِ الْعَوْلِ..... ٤٣
الْمَسَائِلُ بِالْعَوْلِ..... ٤٦
خـاتمـة ٥٠
فهرس المحتويات ٥١